106 年第 1 梯次就業服務乙級技術士技能檢定術科解答

勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，雇主應給予特別休假。請依勞動基準法規定，回答下列所定期間，應予特別休假之日數？【106-01-01】
（一）六個月以上一年未滿者。
（二）一年以上二年未滿者。
（三）二年以上三年未滿者。
（四）三年以上五年未滿者。
（五）五年以上十年未滿者。

答：**依據【勞動基準法第 38 條】**

項次	繼續工作期間	應予特別休假之日數
1	六個月以上一年未滿者	三日
2	一年以上二年未滿者	七日
3	二年以上三年未滿者	十日
4	三年以上五年未滿者	每年十四日
5	五年以上十年未滿者	每年十五日

請依勞工保險條例第 9 條規定，試述被保險人有哪五種情形，其中之一者，得繼續參加勞工保險？【106-01-02】

答：**依據【勞工保險條例第 9 條】**

1. 應徵召服兵役者。
2. 因案停職或被羈押，未經法院判決確定者。
3. 因傷病請假致留職停薪，普通傷病未超過一年，職業災害未超過二年者。
4. 派遣出國考察、研習或提供服務者。
5. 在職勞工，年逾六十五歲繼續工作者。

- **輕鬆背→因派遣在職勞工**

從事跨國人力仲介業務之私立就業服務機構有從業人員 50 人，並接受委託管理外國人（計有印尼籍 250 人，越南籍 40 人，菲律賓籍 40 人，泰國籍 40 人）。請回答下列問題：
（一）依據外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 11 款工作資格及審查標準，該機構可申請聘僱雙語翻譯最多幾人？
（二）依據雇主聘僱外國人許可及管理辦法，該機構至少須置生活照顧服務人員幾人？
（三）依據外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 11 款工作資格及審查標準，該機構可申請聘僱何國籍廚師？最多聘僱幾人？【106-01-03】

答：

（一）**依據【外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 11 款工作資格及審查標準第 26 條】**外國人受前條雇主聘僱從事雙語翻譯工作之人數如下：

1. 以前條之機構從業人員人數之五分之一為限。

   【從業人員 50 人 $\times \frac{1}{5}$ ＝10 人】

2. 以前條之機構受委託管理外國人人數計算，同一國籍每五十人聘僱一人。

   【印尼籍 250 人/50＝5 人】

前項各款受聘僱之外國人人數，合計不得超過十六人。
10 人+5 人＝15 人＜16 人
故該機構可申請聘僱雙語翻譯最多 15 人

（二）**依據【雇主聘僱外國人許可及管理辦法第 40-1 條】**
外國人人數：印尼籍 250 人+越南籍 40 人+菲律賓籍 40 人+泰國籍 40 人＝370 人
故至少須置生活照顧服務人員 5 人
【解析】
依雇主聘僱外國人許可及管理辦法第 40-1 條規定，設置生活照顧服務人員：
1. 外國人人數達十人以上未滿五十人者，至少設置一人。
2. 外國人人數達五十人以上未滿一百人者，至少設置二人。
3. 外國人人數達一百人以上者，至少設置三人；每增加一百人者，至少增置一人。

（三）**依據【外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 11 款工作資格及審查標準第 28 條】**
外國人受前條雇主聘僱從事廚師及其相關工作之人數如下：
一、受委託管理外國人一百人以上未滿二百人者，得聘僱廚師二人及其相關工作人員一人。
二、受委託管理外國人二百人以上未滿三百人，得聘僱廚師三人及其相關工作人員二人。
三、受委託管理外國人達三百人以上，每增加管理外國人一百人者，得聘僱廚師及其相關工作人員各一人。
前項受委託管理之外國人不同國籍者，應分別計算。
印尼籍 250 人→**【得聘僱印尼籍廚師三人及其相關工作人員二人】**
越南籍 40 人→未達 100 人以上
菲律賓籍 40 人→未達 100 人以上
泰國籍 40 人→未達 100 人以上
故該機構可申請聘僱【印尼籍】廚師最多聘僱【三人】及【其相關工作人員二人】。

請依據身心障礙者權益保障法規定，回答下列問題：
（一）依據第 38 條規定，哪七種單位得不列入定額進用總人數計算範圍？
（二）依據第 47 條規定，為因應身心障礙者提前老化，哪一個主管機關？應建立身心障礙勞工何種機制？以保障其何種生活品質？【106-01-04】

答：**依據【身心障礙者權益保障法第 38、47 條】**
（一）
1. 法務單位：擔任調查、法警事務、駐衛警察及矯正機關安全警戒勤務、收容人教化工作之人員。
2. 國防單位：從事軍情、國安情報及特勤工作之人員。
3. 海巡單位：從事海岸、海域巡防、犯罪查緝、安全檢查、海難救助、海洋災害救護及漁業巡護之人員。
4. 關務單位：擔任機動巡查、理船、艦艇駕駛、輪機之人員。
5. 航空站：實際從事消防救災救護之人員。
6. 警政單位：依警察人員人事條例任官授階，擔任警勤區工作、犯罪偵防、交通執法、群眾抗爭活動處理、人犯押送、戒護、刑事案件處理、警衛安全之警察任務之人員。
7. 消防單位：實際從事救災救護之人員。

- **輕鬆背→法國海關行情俏**

（二）
為因應身心障礙者提前老化，【中央勞工】主管機關應建立身心障礙勞工【提早退休】之機制，以保障其【退出職場】後之生活品質。

請依據就業服務法規定，回答下列問題：
（一）第 12 條規定：主管機關在直轄市、縣（市）轄區內原住民人口達多少以上者，得設立因應原住民族特殊文化之原住民公立就業服務機構？該公立就業服務機構設置準則，由哪一個機關定之？
（二）第 14 條規定：公立就業服務機構對於哪二種對象、申請哪二種事項，不得拒絕。但其申請事項，在哪二種情況下得予拒絕？
（三）第 16 條規定：公立就業服務機構應蒐集、整理、分析其業務區域內之薪資 變動、人力供需及未來展望等資料，提供何種資訊？。
（四）第 17 條規定：公立就業服務機構對求職人應先提供何種服務，再依結果或職業輔導評量，推介就業、職業訓練、技能檢定、創業輔導、進行轉介或失業認定及轉請核發失業給付？
【106-01-05】

答：**依據【就業服務法第 12、14、16、17 條】**
（一）
主管機關在直轄市、縣（市）轄區內原住民人口達【二萬人以上】者，得設立因應原住民族特殊文化之原住民公立就業服務機構；該公立就業服務機構設置準則，由【中央主管機關】定之。
（二）
公立就業服務機構對於【求職人及雇主】、申請【求職、求才登記】，不得拒絕。但其申請事項有【違反法令或拒絕提供為推介就業所需之資料者】，得予拒絕。
（三）
公立就業服務機構應蒐集、整理、分析其業務區域內之薪資 變動、人力供需及未來展望等資料，提供【就業市場】資訊。
（四）
公立就業服務機構對求職人應先提供【就業諮詢】，再依結果或職業輔導評量，推介就業、職業訓練、技能檢定、創業輔導、進行轉介或失業認定及轉請核發失業給付。

情緒管理是一門學問，也是一種藝術，尤其在職場上，個人與主管及同事間之相處時，情緒管理更要掌控得恰當好處，方能建立良好的職場人際關係。請任舉 10 種個人與主管及同事之間，處理憤怒情緒的管理處方或對策？【106-01-06】

答：

憤怒情緒的管理處方	1. 離場休息。 2. 正向的發洩，如：運動。 3. 專注在引發情緒的問題上。 4. 用幽默的態度面對。 ● **輕鬆背→立正專用**
憤怒情緒的管理對策	一、分析和計劃： 1. 花時間好好思考。 2. 對發生的事件要保持客觀。 3. 決定你要做什麼改變。（若覺得不用做任何改變，為什麼？） 4. 找出你想要在哪方面、什麼時候、如何做改變。

	5. 思考這樣的努力會有何效果？ 二、正向的行動： 1. 持之以恆。 2. 在適當的時機跟適當的人談話。 3. 清楚表達你想要事情如何改變。 ● **輕鬆背→紛爭** **→花對決找死** **→實在清楚**

近年來全球資訊網路的盛行與技術快速進展，網路服務已蔚為風尚。儘管已有眾多民間人力銀行網站設置，但我國政府依然設立台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/），請任舉說明政府建置「台灣就業通網站」的 5 個立場或原則。【106-01-07】

答：

1. 公平性立場：提供平等之公平就業資源及資訊。
2. 公開性立場：匯集全國公立就業服務機構、民間團體、民營機構以及各地公部門職缺資訊，整合政府、民間、院校就業資訊的最大公部門人力銀行。
3. 市場區隔立場：有別於民間人力銀行產品架構著重於企業端，台灣就業通網站以服務為導向，不分企業端或求職者。
4. 普遍性立場：提供民眾就業、訓練、檢定、創業及身心障礙就業等服務。
5. 合作、競爭之整合性就業服務網絡機制立場：集結原「全國就業 e 網」、「職訓 e 網」、「身心障礙者就業開門網」、「微型創業鳳凰網」以及「技能檢定中心」等五大網站所成立的整合性網站。

● **輕鬆背→公司不合**

生涯目標是指引當事人發展未來的行動方向，管理學大師 PeterDrucker 強調目標管理有助於提升實踐效能，主張目標設定要符合 SMART 原則。請說明 SMART 五個英文字母分別代表的中文字詞及意涵為何？【106-01-08】

答：

1. S 代表**具體**（Specific）：指績效考核要切中特定的工作指標，不能籠統。
2. M 代表**可度量**（Measurable）：指績效指標是數量化或者行為化的，驗證這些績效指標的數據或者信息是可以獲得的。
3. A 代表**可實現**（Attainable）：指績效指標在付出努力的情況下可以實現，避免設立過高或過低的目標。
4. R 代表**現實性**（Realistic）：指績效指標是實實在在的，可以證明和觀察。
5. T 代表**有時限**（Time bound）：註重完成績效指標的特定期限。

依身心障礙者權益保障法第 33 條第 2 項規定，職業重建服務內容共有 7 種，除提供就業服務及其他職業重建服務外，尚包括哪 5 種重要的服務？ 【106-01-09】

答：**依據【身心障礙者權益保障法第 33 條】**

1. 創業輔導。
2. 職業訓練。
3. 職業輔導評量。
4. 職業重建個案管理服務。
5. 職務再設計。

- **輕鬆背→創職業務**

根據 Brown 和 Brown 的架構，在就業媒合會談中，請說明常用的四類主要技巧？【106-01-10】

答：

質化	1. 生涯幻遊：提供無威脅性的情境，讓當事人探索內心的需求，激發來談者內心對未來純真期待，可以用來澄清個人生涯目標。 2. 職業卡片分類：透過活動過程協助當事人澄清選擇職業時的想法，組合出一個人對職業的自我觀念。 3. 檢核表：生涯諮商人員透過表格用以搜集來談者歷史性或背景性的需要。 ● **輕鬆背→升職檢核**
量化	各種不同的工作價值觀量表：協助填答者瞭解自己對工作價值觀的重視程度。

米德講堂